EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 **Titlul proiectului de act normativ** **LEGE privind abrogarea regimului special pentru unele companii de stat beneficiind de facilităţi fiscale incompatibile cu normele europene prin modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării**

Secţiunea a 2-a **Motivul emiterii actului normativ**	
1.Descrierea situaţiei actuale	Instituţia administrării speciale este reglementată în prezent de *Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării*, cu modificările şi completările ulterioare în aplicarea căruia a fost emisă *Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale*, cu modificările si completările ulterioare, si a *Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării.* Potrivit acestui cadru legislativ, administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societăţile la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine un pachet majoritar de acţiuni şi la filialele acestora aflate în procesul de privatizare, prin ordin al conducătorului instituţiei publice implicate sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale. Pe perioada administrării speciale se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii de către instituţia publică implicată, constând în obligaţia societăţii de a efectua toate plăţile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităţi, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de aceasta şi administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare.

	Având în vedere acest aspect, este necesară abrogarea dispoziţiilor care reglementează administrarea specială şi supravegherea financiară la societăţile cu capital de stat aflate în proces de privatizare. Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societăţii de către un administrator special, în baza mandatului acordat de către instituţia publică implicată; prin acest mandat se stabilesc, în funcţie de situaţia economico-financiară a societăţii şi de strategia de privatizare, măsurile excepţionale care trebuie luate la societate în perioada premergătoare anunţului de ofertă, cu referire la: a) divizări, fuziuni, vânzări de active; b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal; c) externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social; d) conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile; e) respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii; f) orice alte măsuri care duc la sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare. De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societate se aplică următoarele măsuri excepţionale: - creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, ridică toate sarcinile care grevează asupra activelor societăţii care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creşterii atractivităţii la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporţional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea *Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;* - creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societăţii şi nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi instituţiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor. Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia unei privatizări finalizate sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie.

	Măsurile instituite în cadrul procedurilor de administrare specială şi de supraveghere financiară a societăţilor favorizează societăţile cu capital de stat în detrimentul altor operatori economici şi sunt de natură a reprezenta măsuri de ajutor de stat. Trebuie subliniat că incidenţa prevederilor legale referitoare la protectia împotriva executării silite se rezumă la „creditorii bugetari" aşa cum se stipulează la Art. 16. alin. 5, pct. (b) si (c) din legea 137/2002, astfel încat oricare din creditori, alţii decât cei indicaţi mai sus, poate executa silit societatea sau poate solicita insolvenţa acesteia. Prin urmare, dacă un creditor bugetar ar proceda la executarea silită a unui debitor – societate având ca acţionar statul român, aflată sub incidenţa prevederilor legale aflate în discuţie – beneficiile ar urma să fie încasate de statul român. Vedem, astfel, că aria de protecţie a prevederilor în materia administrării speciale este relativ redusă, în masura în care instituţiile statului dau dovadă de precauţie înainte de a lua măsuri radicale, de genul executării silite. Se constată că prevederile legale în materia administrării speciale rămân valide şi produc efecte şi în situaţia în care multe societăţi nu au un administrator special numit. Având în vedere acest aspect, este necesară abrogarea dispoziţiilor care reglementează administrarea specială şi supravegherea financiară la societăţile cu capital de stat aflate în proces de privatizare. Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară reglementată *de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării* a fost criticată în mod constant de către Comisia Europeană ca una din cele mai problematice elemente ale procedurilor de privatizare din cadrul normativ românesc. Statutul de administrare specială instituie un regim care favorizează companiile care intră în această procedură, şi lasă loc de acordare a unor potenţiale ajutoare de stat neautorizate, protejând companiile de stat de la plata obligaţiilor lor bugetare. Urmare recomandărilor făcute de reprezentanţi ai Comisiei Europene a rezultat că există posibilitatea ca forul comunitar să iniţieze o procedură de investigaţie a cazurilor în care nu s-au modificat aceste prevederi. Mai mult, în cursul vizitei la Bucureşti vicepreşedintele Comisiei Europene a atras atenţia asupra riscului de infringement în măsura în care legislaţia în domeniul privatizării nu este modificată în sensul eliminării procedurii de administrare specială.
2. Schimbări preconizate	Se abrogă prevederile din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, referitoare la procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară.

Alte informaţii	Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic	Nu este cazul.
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat	Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat este unul pozitiv prin raportare la înlăturarea unei proceduri speciale, aplicabile doar anumitor societăţi cu capital majoritar de stat, care reprezintă un regim derogatoriu de natură a constitui ajutor de stat. Comisia Europeană a atras în mod repetat atenţia asupra necesităţii abrogării acestor prevederi privind procedura de administrare specială şi supraveghere financiară care favorizează anumite întreprinderi, subliniind riscul unei proceduri de infringement. Este important de subliniat că posibilitatea suspendării executării silite a creanţelor bugetare există în continuare şi poate fi accesată, inclusiv de aceste societăţi favorizate de regimul special al administrării speciale, în temeiul Ordonanţei nr. 6/2019 şi în condiţiile restructurării obligaţiilor bugetare într-o procedură deschisă tuturor societăţilor comerciale cu datorii bugetare.
2. Impact asupra mediului de afaceri	Nu este cazul.
3. Impact social	Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului	Nu este cazul.
5. Alte informaţii	

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul general consolidat. Specializarea capitalului uman duce la remuneraţie sporită care ar genera un impact pozitiv asupra bugetului general consolidat.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare	Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie	Nu este cazul.
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente	Nu este cazul.

4.Evaluarea conformităţii	Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente	Nu este cazul
6. Alte informaţii	Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a **Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ**	
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate	Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ	Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile *Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale* la elaborarea proiectelor de acte normative	Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile *Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente*	Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi	Necesită avizul Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Consiliul Concurenţei.

Secţiunea a 7-a **Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ**	
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ	Nu este cazul
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.	Nu este cazul.

3. Alte informaţii	
Secţiunea a 8-a **Măsuri de implementare**	
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente	Nu este cazul

În numele iniţiatorilor:

Deputat USR Claudiu Iulius Gavril Năsui

LEGE privind abrogarea regimului special pentru unele companii de stat beneficiind de facilităţi fiscale incompatibile cu normele europene prin modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Nr. Crt.	Nume Prenume	Deputat / Senator	Grup Parlamentar	Semnătură
1	BUNĂ CRISTINA	Dep	USR	
2	STEFAN IULIAN LORINC	Dep	USR	
3	Rodeanu Bogdan	Dep	USR	
4	HANGAN POLLYANNA	DEP.	USR	
5	NEAGU DENISA-ELENA	DEP.	USR	
6	Rodu Miruță	Dep	USR	
7	Badea Mihai Alexandru	Dep	USR	
8	CRISTIAN GHICA	SEN	USR	
9	Diana Stoica	Dep	USR	
10	DIANA BUZOIANU	DEP	USR	
11	GIURGIU ADRIAN	DEP	USR	
12	Felix Nicu	DEP	USR	
13	MOLNAR RADU-IULIAN	DEP	USR	
14	BLAGA DANIEL	DEP	USR	
15	Gheba Daniel Sorin	DEP	USR	
16	VEIEMER ADRIAN	DEP	USR	
17	APOSTOL ALIN GABRIEL	DEP	USR	
18	SEIDLER CRISTIAN GABRIEL	DEP	USR	